

1. 우리나라 자동차보험 시간당 공임 변천 과정

1997년 이전에는 손해보험협회와 정비연합회가 정비요금을 협의·결정하였지만 1997년 5월 공정거래위원회가 보험회사와 정비업체가 개별 계약으로 자율적으로 결정해야 한다는 시정 명령을 내렸다. 공정거래위원회 시정 명령 이후 보험업계와 정비업계의 분쟁이 심화되었고 2003년에는 분쟁을 줄이기 위해 국토교통부가 적정 시간당 공임을 공표하도록 자동차손해배상보장법이 개정(2003년 8월 21일 개정, 2004년 8월 22일 시행)되었다.

〈부록 표 I-1〉 우리나라 자동차보험 시간당 공임 관련 주요 경과사항

일시	주요 내용
1997년 이전	• 손해협회-정비연합회간 정비요금 협의 및 결정
1997년 5월	• 공정위, “보험회사와 정비업체간 개별계약으로 자율 결정” 시정 명령 → 이후 보험·정비업계 각각 독자적인 정비요금 결정에 따라 분쟁심화
2003. 8. 21.	• 국토교통부가 적정 정비요금 공표하도록 자배법 개정(도종이 의원) (개정) '03. 8. 21. / (시행) '04. 8. 22.
2005. 6. 17.	• 자동차보험 적정 정비요금 공표(1차) : 18,228원~20,511원
2010. 6. 18.	• 자동차보험 적정 정비요금 공표(2차) : 21,533원~24,252원
2014. 1. 7.	• 자동차관리법 개정('15. 1. 8. 시행) (※동 법 시행규칙은 '14. 10. 6. 개정) 정비사업자단체가 정한 '표준정비시간'과 '공임'을 작업장내 게시, 정비업계는 공표제를 폐지하고 정비사업자단체가 정한 정비요금을 보험정비에 적용하고자 함
2014. 6. 26. / 2015. 2. 25.	• 국토부 유권해석(자동차운영과-2378 / 1차; 자동차운영과-1308 / 2차) * 자동차관리법상 정비사업자단체가 정한 정비요금은 보험정비 사용불가
2018. 6. 29.	• 국토부, 자동차보험 적정 정비요금 공표(3차) : 25,383원~34,385원 ※ 보험·정비업계, 연구용역 결과 확인 및 국토부에 공표요청('18. 6. 28.)
2020. 10. 8.	• 정비협의회 신설 관련 자배법령(법시행령·규칙) 개정시행
2021. 3월 이후	• 자동차보험 시간당 공임 협의 결정

주: 2005년과 2010년 국토부 공표 기간 중과 2010년 이후에도 공식적인 도장 재료비 인상(총 4회, 2008, 2011, 2012, 2014년)이 있었음

자료: 손해보험협회

개정 이후 국토교통부는 2005년 6월 17일 시간당 공임을 18,228원에서 20,511원 범위로 공표하였고 2010년 6월 18일에는 21,533원에서 25,252원의 범위로 공표하였다. 국토교통부의 공표에도 불구하고 정비업체와 보험업체의 분쟁은 지속되었는데 정부는 공표제를 폐지하고 보험업체와 정비업체가 정비협의회를 구성·운영하는 대체입법 방안을 2010년 12월 29일 발표하였다. 발표 이후 2015년까지 정비업체는 정비사업자 단체가 정한 정비요금을 보험정비에 적용하려 하였으나 국토교통부가 유권 해석으로 허가하지 않았다. 2017년 7월에는 자동차손해배상법 개정을 전제로 정비요금 관련 연구용역을 추진하기로 하였고 이후, 연구용역 결과와 보험업체와 정비업체의 요청에 따라 2018년 6월 29일에는 국토교통부가 적정 정비요금 25,383원~34,385원을 발표하였다. 이후 2010년 8월 정비협의회 신설 관련 자동차손해배상보장법이 개정·시행되었고 2021년 3월부터 정비협의회가 시간당 공임 조정률을 합의하고 있다.

오랫동안 지속되는 보험업체와 정비업체 분쟁의 원인이자 대상은 적정 시간당 공임이다. “적정”에 대한 두 업체의 정의는 찾아보기 어렵지만 공표제가 도입된 2005년 이전에는 시간당 공임이 정비업체의 요구 수준에 미치지 못하는 매우 낮은 수준이라고 정비업체는 주장한다. 그러나 보험업체는 정비업체 수가 매년 증가하고 있다는 점과 정비업체 하나가 폐업하면 다른 정비업체로 대체되는 현상을 들어 적절한 수준이라고 주장한다. 이에 반해 정비업체의 폐업은 정비업체 운영에 필요한 제반비용을 고려하여 산출된 원가보다 시간당 공임이 낮기 때문이라고 정비업체는 주장한다.³⁸⁾ 2005년 조사 결과에 따르면 2002년 기준 자동차보험 시간당 공임의 통상 수준 15,000원은 일부 직영 정비업체에 비해 현저히 낮고 보증수리나 고객이 자비로 지불하는 일반 수리 시간당 공임 23,000원에 비해서도 낮다. 보험정비 시간당 공임이 일반정비 시간당 공임보다 낮은 이유로는 먼저 물량효과를 들 수 있다. 경제적 관점에서 보면 보험회사가 정비업체에 사고 수리 물량을 공급하기 때문에 정비업체는 쉽게 사고 물량을 확보할 수 있기 때문에 시간당 공임이 낮아도 매출액은 일반정비에 비해 더 높을 수 있다.

38) 공동연구 컨소시엄 용역 최종보고서(2005)

〈부록 표 I-2〉 우리나라 자동차보험 정비 시간당 공임 현황

(단위: 원, %)

시기	일반정비(B)	보험정비(A)	A/B	시기	일반정비(B)	보험정비(A)	A/B
1992	8,000	6,800	85.0%	1997	16,170	11,140	68.9%
1993	9,500	7,250	76.3%	1998	19,700	14,470	73.5%
1994	12,040	7,250	60.2%	1999	19,700	14,470	73.5%
1995	12,040	9,250	76.8%	2001	23,000	15,000	62.9%
				2002	23,000	15,000	65.2%

자료: 공동연구 컨소시엄 용역 최종보고서(2005)

2009년 국토교통부의 연구용역 결과에서도 보험업체와 정비업체의 이견은 지속되었다. 정비업체는 정비업체 운영에 필요한 제반비용을 고려하여 산출된 원가보다 낮은 시간당 공임으로 폐업하는 정비공장이 속출하고 있으며 낮은 급여로 인력 유출도 심각하다고 주장하였고, 보험업체는 정비업체가 매년 증가하는 추세를 보이고 폐업의 근본 원인은 부실 경영이라고 주장한다.

자동차보험 적정 정비요금 공표제도 시행 이전인 2003년과 2004년 시간당 공임은 각각 15,000원과 15,119원이었다(〈부록 표 I-3〉 참조). 공표제도 시행 첫해인 2005년 시간당 공임은 18,673원으로 높아졌고 2008년 19,686원으로 상승하였다. 정비업체 주장의 근거는 제시되지 못했지만 2002년에는 전년에 비해 3.66% 인상되었고 2004년 0.79%, 2005년에는 23.51% 상승하였다.

〈부록 표 I-3〉 우리나라 자동차보험 정비 시간당 공임 현황(계속)

(단위: 원)

시기	시간당 공임	전년대비 증가율	시기	시간당 공임	전년대비 증가율
2003	15,000	0.00%	2006	18,740	0.36%
2004	15,119	0.79%	2007	19,092	1.89%
2005	18,673	23.51%	2008	19,686	3.10%

자료: 한국산업관계연구원(2009)

정비업체의 시간당 공임이 적정하지 않다는 주장의 다른 형태는 국산차와 수입차 시간당 공임의 차이이다. 한국산업관계연구원(2009)에 따르면 보험회사들은 국산차는 시간당 평균 18,000~20,000원대의 시간당 공임을 지급하면서 수입차는 명확한 근거도 없이 시간

당 공임을 25,000원 이상 지급하는 차별 대우를 하고 있다며, 정비 작업에 소요되는 기술 적 난이도에 대한 재평가와 함께 시간당 공임에 대한 정부차원의 대책 마련이 필요하다고 주장한다. 이에 대해 보험업계는 수입차의 작업난이도를 인정해 국산차보다 높은 공임을 적용한다고 주장한다.

정비업계의 주장에 따라 2018년과 2023년 보험업계와 정비업계는 공동으로 자동차보험 적정 시간당 공임 산출을 위해 연구용역을 진행하였다. 2018년 연구용역에서는 정비업체 의 자산 등급과 정비업체의 1인당 공임 원가 등급에 따라 전국의 정비업체를 9개의 등급 으로 구분하여 각 등급에 따른 시간당 공임을 산출하였다. 9개 그룹 전체 평균은 28,981 원이고 최저 등급은 25,383원, 그리고 최고 등급은 34,385원에 분포한다.³⁹⁾

2018년 연구용역에서 표준 시간당 공임은 총보험정비 시간당 공임원가에 적정 이익률을 반영한 값으로 정의한다. 자세한 산정 방식은 〈부록 표 I -4〉에서 보여주고 있다. 표준공 임(시간당 공임)은 총보험정비 공임원가를 총보험정비시간으로 나눈 값에 적정 이익률을 반영한 것으로 정의된다. 총보험정비 공임원가는 보험매출비율에 공임 원가를 곱한 값인 데, 공임 원가는 매출 원가에 판매관리비를 더한 값에서 재료비와 부품비를 제외한 값이 다. 보험매출비율은 정비업체의 총공임매출 대비 보험정비 공임매출의 비율로 정비업체 가 보험사고 수리에서 얻은 매출액으로 볼 수 있다. 여기서 보험정비 공임매출은 탈부착 및 판금 금액에 도장비의 60.6%를 반영하였다. 보험개발원 자동차기술연구소에 따르면 정비업체의 도장비 청구금액은 도장재료비 32.3%, 도장공임 60.6%, 가열건조비 7.1%로 구분된다.

총보험정비시간은 보험매출비율에 업체별 연간 정비작업 시간을 적용한 값이고 적정이익 률은 한국표준산업분류 자동차수리업의 최상위 구분 단계(2단계)인 수리업의 매출액 대 비 영업이익의 비율을 반영한다.

39) 삼일회계법인·미래산업정책연구원(2018)

〈부록 표 I-4〉 시간당 공임 산정 방식

조사 대상 변수		
표준공임 = [① 총보험정비 공임원가 / ② 총보험정비시간] × (1+③ 적정 이익률)		
변수 구분	정의	자료
① 총보험정비 공임원가	= 보험매출비율 × (업체별) 공임 원가	
보험매출비율	= ㉠ 보험(정비)공임매출 / ㉡ 총 공임매출 = 보험정비 공임매출 / [업체별 정비 매출 - 재료매입비]	
㉠ 보험(정비) 공임매출	공임 부분: 탈부착 전액, 판금 전액, 도장료의 60.6%	보험회사에 청구 혹은 지급 받은 보험수리비
	공임 제외 부분: 견인/구난 + 도장재료 및 가열 건조(도장료의 39.4%) + 부품비	
㉡ (정비업체별) 총 공임매출	총매출 - 재료매입비 - 검열 매출액(부품매매, 보증수리업 검열 시)	보험개발원 AOS 자료 활용
(정비업체별) 공임원가	총 발생 원가 - 재료매입비 (=재료비(매출원가) + 부품비(판매관리비))	AOS에 축적된 업체별 손익 계산서: 비정비인력의 인건비 (전체 인건비의 25%) 발생 원가에 포함
	총 발생 원가 = 매출원가 + 판매관리비	
② 총 보험정비시간	= 보험매출비율 × (업체별) 정비 작업시간	고용노동부 자료 활용
정비 작업시간	= 1인당 연간 근무시간 × 업체별 정비직 인원 수 (평일 근무시간 × 5 + 토요일 근무시간) × 52주 평일기준 1시간씩 일괄 적용; 토요일 0.5시간 조사업체 인원의 75.3%가 정비 인원 비정비직(사무, 세차, 탁송 등) 배제	업체 제출 조사표(휴일 근무 제외)
③ 적정이익률	한국표준산업분류(10차)의 자동차수리업의 최상위 구분 단계(2단계)인 수리업 1단계에는 협회 및 단체, 장례업, 미용업, 세탁업 등이 포함되어 있어 유사업으로 보기 어려움. 3단계 자동차 및 모터사이클 수리업 이하 단계의 경우 외부감사를 득한 재무제표 보유 업체의 비중이 낮아, 재무 통계의 신뢰성이 높지 않음	기업경영분석: (수리업 합산) 매출액 대비 (수리업 합산) 영업이익

주: 유사 업종 이익률 적용 시 최상위 구분 단계의 통계 활용이 일반적임
 자료: 삼일회계법인·미래산업정책연구원(2018)

정비업체를 계약형태별로 분류하면 직영 정비업소(현대자동차 남부/북부/대전 하이테크 센터), 프랜차이즈, 그리고 독립 정비업체로 나눌 수 있다. 프랜차이즈는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」에 의해 해당 브랜드(영업표지)를 사용하여 가맹 및 직영을 통해 사업장을 운영한다. 직영 정비업소는 자동차 제조사가 직접 운영하는 정비업소이고 프랜차이즈

으로는 현대자동차(주)가 운영하는 블루핸즈, 기아자동차(주)가 운영하는 오토큐, 마스터 자동차관리(주)가 운영하는 마스타와 레디카가 있다. 그리고 한국자동차전문정비사업조합연합회가 운영하는 카포스, 외국계 정비업 프랜차이즈인 미국계 마이네키, 독일계 자동차부품업체 보쉬(BOSCH)의 보쉬 카서비스 등이 있다. 프랜차이즈 가맹점의 경우 제조사의 보증수리 독점, 자동차 브랜드의 차량 기술정보에 대한 폐쇄성 등으로 시장점유율을 높이는 것으로 평가된다.⁴⁰⁾ 마지막으로 독립 정비업체는 보증수리를 제외한 일반 및 사고 수리를 하는데, 자동차제조사 직영이나 프랜차이즈가 아닌 업체이다.

2. 주요국 정비업 관련 규제

가. 미국 캘리포니아

캘리포니아 자동차수리법(Automotive Repair Act, 이하 ARA)은 캘리포니아주에서 자동차 수리업계를 규제하고 소비자를 보호하기 위해 제정된 법률이다. ARA는 캘리포니아주의 사업 및 직업 관련 법령을 규정한 법률(Business and Professions Code, 이하 BPC) 섹션 9880~9889.25에 명시되어있다.⁴¹⁾ ARA의 목적은 소비자 보호, 수리업계 규제, 그리고 공정거래를 보장하는 것인데, 소비자 보호는 부당한 수리비 청구나 불필요한 서비스로부터 소비자가 보호받을 수 있도록 하고 수리업계 규제는 업계의 책임성 제고를 목적으로 수리점의 면허 발급, 운영 기준, 위반 시 처벌 등을 규정하고 있다. 그리고 공정거래 보장은 수리 과정의 투명성과 공정성 유지를 위함이다. 이 법은 1971년 제정되었고 1992년 시어스 사건 이후 불필요한 수리와 부당 청구를 방지하기 위해 서면 견적 및 청구서 요구가 강화되었다. 그리고 비밀 조사 권한이 확대되었다. 1994년 개정에서는 벌금 상한선이 5,000달러로 높아졌고 면허 취소 절차가 간소화되었다. 1980년대부터 시작된 배기가스 검사 규제가 통합되며, 허위 인증 발급에 대한 처벌이 추가되었다.

40) 정영훈·허민영(2015)

41) BPC 하위법으로 캘리포니아 규정(California Code of Regulation, 이하 CCR)이 제정되어 있는데, 이는 우리나라의 시행령과 유사한 것으로 보임. 주법인 BPC를 구체적으로 실행하고 집행하기 위한 세부지침을 명시함. 28개의 Title로 구분되는데 자동차는 Title 16, §3353(견적 제공 의무), §3356(청구서 요건), §3371(허위 광고 금지), §3373(기록조작 금지)가 주로 자동차수리업체를 규정함

2025년부터는 전기차 수리 규제, 디지털화, 환경 규제 등이 강화되었다. 전기차와 하이브리드차가 늘어나면서 관련 기술자의 자격 요건과 수리 기준을 반영하고, 견적서와 청구서를 전자 형태로 제공하는 것이 허용되었고 수리점의 위반 기록 조회를 허용하였다. 마지막으로 환경 규제 측면에서는 배기가스 관련 규제 위반에 대한 처벌이 강화되었다.

BPC §9880은 자동차수리점 딜러(Automotive Repair Dealer)에 대해 규정하고 있는데, BPC §9884.8(청구서 규정), BPC §9884.9(서면 견적 의무)에서 투명한 비용 공개를 규제하고 있다. 두 규정은 고객이 지불한 금액이 실제 서비스와 부합하는지를 확인할 수 있게 하는 목적을 갖고 있다. 이를 위해 수리 완료 후, 수리점은 상세한 청구서(Invoice)를 제공해야 하고 청구서에는 ① 사용된 부품, 재생 부품, 또는 재조정된 부품이 제공된 경우 품목별 목록과 비용(판매세 별도 명시), 그리고 손상된 부품(Crash Parts)이 순정부품(OEM)인지 아니면 애프터마켓 부품인지를 명시해야 하고 ② 수행된 작업의 세부 내역(예를 들면 브레이크 패드 교체 1시간 소요 등), ③ 최종 청구 금액과 수리 이전 견적 대비 차이에 대한 설명 등이 포함되어야 한다는 점을 기술하고 있다. 그리고 청구서는 실제 작업과 일치해야 하며, 허위로 작성되는 경우 사기 혐의로 처벌받을 수 있음을 규정하고 있다. 만약 비용이 견적을 초과할 경우, 수리점은 즉시 고객에게 통지하고 추가 작업에 대한 승인을 받아야 한다.

수리업체에 적용되는 금지된 행위는 BPC §9884.7에서 규정되고 위반 시 등록을 거부, 정지, 취소할 수 있다. 첫째, 불필요하거나 승인되지 않은 수리(고객의 승인 없이 작업 진행, 필요없는 수리를 권장하거나 청구하는 행위), 둘째 허위 진술(수리 필요성, 비용, 또는 작업 완료 여부에 대해 거짓으로 말하거나 기록하는 행위), 셋째, 부정확한 청구서 작성(실제 수행된 작업이나 사용된 부품과 다른 내용을 청구서에 기재), 넷째 허위 광고(“무료 점검”이라며 추가 비용을 청구하는 행위), 다섯째, 견적서 없는 작업 진행, 여섯째, 기타 사기 행위(소비자를 속이거나 부당이득을 취하려는 모든 행위) 등이다. 여기(자동차 수리법 관련 조항)에서 규정하는 사기(Fraud)는 허위 진술(Misrepresentation)을 포함하며, 이에 국한되지 않고 ① 민법(Civil Code) § 1572 및 § 1573에 정의된 “실제 사기(Actual Fraud)” 또는 “추정 사기(Constructive Fraud)”에 포함되는 행위 또는 누락, ② 중요 사실(Material Fact)에 대한 어떤 방식의 허위 진술, ③ 정직하고 선의(Good Faith)로 이루어지지 않은 약속 또는 진술, ④ 중요 사실을 고의적으로 공개하지 않은 경우, ⑤ 형법(Penal Code) § 484(절도) 위반 행위 등이다.⁴²⁾

위에서 기술한 행위를 위반할 경우, 캘리포니아 자동차수리국(BAR)은 최대 5,000달러의 벌금, 면허정지 또는 취소, 민사 및 형사 소송, 행정 처분 등을 할 수 있다. 민사 및 형사 소송은 자동차수리점의 사기나 고의적 위반이 입증될 경우에 발생할 수 있고 행정 처분은 경고(Citation)나 보호관찰(Probation) 등이 있다.

나. 우리나라

자동차 정비업체와 관련된 규제는 주로 「자동차관리법」 및 그 하위 법령(시행령, 시행규칙 등)을 통해 관리되며, 국토교통부가 담당 부처이다. 먼저 자동차정비업을 운영하려면 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록해야 하는데, 시설과 인력기준을 충족해야 한다. 시설기준은 정비 작업에 필요한 최소한의 시설과 장비(예를 들면 작업장 면적, 리프트 여부 등)를 규정하고 있고, 인력기준에 따르면 일정 자격을 갖춘 정비 인력(예를 들면 자동차 정비 기능사 이상의 자격증 소지자)을 확보해야 한다. 등록없이 정비업을 운영하면 「자동차관리법」 제85조에 따라 처벌(1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금) 받을 수 있다.

정비업자는 고객 차량의 정비 내역을 기록하여 일정 기간(보통 1년) 보관해야 하고(「자동차관리법 시행규칙」 제120조), 부품사용과 관련해서는 성능과 안전 기준을 충족해야 하며 불법 개조나 인증되지 않은 부품 사용은 금지된다(「자동차관리법」 제30조).

정비사업자의 의무 가운데 「자동차관리법시행규칙」 제134조는 점검·정비견적서와 점검·정비내역의 기록 및 보존을 규정하고 있으며 점검·정비의 잘못으로 인한 고장에 대한 무상점검·정비를 규정하고 있다. 그리고 정비사업자는 정비를 의뢰한 고객에게 점검·정비견적서와 점검·정비명세서를 발급해야하고 사후관리내용을 고지해야 한다. 제3항에서는 정비의뢰자의 동의 없이 임의로 정비해서는 안되고 부품의 교체가 필요한 경우 정비에 필

42) 실제 사기는 고의적인 속임수, 거짓 약속, 중요한 사실 은폐 등으로 상대방을 속이는 행위 등이며 추정 사기는 신뢰관계를 악용하거나 부당 이익을 취하는 행위로 의도성이 없어도 성립이 가능함. 실제 사기와 추정 사기가 동시에 발생하는 경우의 예로는 수리업체가 고장이 아닌 부품을 교체해야 한다고 속이는 경우(실제 사기) 또는 고객의 무지를 이용해 과다 청구(추정 사기)하는 경우임. 중요 사실에 대한 어떤 방식의 허위 진술은 고의적으로 거짓이거나 중대한 과실(Gross Negligence)로 인해 잘못된 진술을 하는 경우인데, 그 예로는 차량 상태를 과장하거나 수리 비용을 부풀려 말하는 행위를 들 수 있음. 정직하고 선의(Good Faith)로 이루어지지 않은 약속 또는 진술은 수리 업체가 지킬 의사나 능력이 없는 약속을 하는 경우(예: “하루 안에 수리 완료”라고 약속했으나 의도적으로 지연)임. 중요 사실을 고의적으로 공개하지 않는 경우는 고객이 알아야 할 정보를 의도적으로 숨기는 행위(예: 중고부품 사용 사실을 고객에게 알리지 않음)임. 형법 위반 행위는 속임수로 타인의 재산을 취득하는 행위를 포함하는데 실제로 작업하지 않은 서비스에 대해 비용을 청구하거나 고객의 돈을 속여 가로채는 경우를 들 수 있음

요한 신부품·재생품 등은 정비의뢰자가 선택할 수 있도록 알려주어야 하며, 중고 또는 재생품을 사용하여 정비할 경우에는 그 이상 여부를 확인하여야 한다.

자동차관리법시행규칙 제137조는 정비요금을 규정하고 있는데, 정비업자가 받을 수 있는 수수료나 요금은 정비요금, 구난·견인에 필요한 출장요금, 정비사업장에 72시간 이상 방치한 후 정비를 하지 않을 경우에 발생하는 관리비용, 견적요금(교통사고 등의 처리를 목적으로 견적서만 발행하는 경우에 한함), 진단요금(자동차의 고장 진단에 소요되는 실제 비용으로 미리 진단요금을 고지한 경우에 한함) 등을 규정하고 있다.

자동차정비에서 발생할 수 있는 분쟁을 억제하기 위해 자동차관리법시행규칙 제134조(정비 내역 고지의무)를 규정하고 있고 한국소비자원에 설치된 소비자분쟁위원회에 조정을 신청할 수 있다. 소비자분쟁위원회에서는 자동차 정비 불량, 과잉청구 등에 대해 전문적인 판단과 조정안을 제시한다.

자동차 정비업체는 관련 법령을 준수하지 않을 경우 영업정지 또는 등록취소 등의 행정처분을 받을 수 있는데 등록하지 않고 불법으로 정비업을 운영할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 정비업체가 허가 시설 기준에 미달하는 경우에는 1~3개월의 영업정지 처분이 내려질 수 있다. 그리고 정비업체는 소비자의 요청을 정당한 사유 없이 거부하거나 승인없이 자동차의 구조를 변경하는 작업을 해서는 안 되는데, 위반할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 그리고 정비에 필요한 부품의 선택과 사용에 대해 소비자에게 고지할 의무가 있다.

다. 일본

일본에서 자동차정비소는 도로운송차량법과 소비자계약법에 따라 규제된다. 자동차 정비업 등록과 정비 기술자 자격, 그리고 차량 검사에 대해서는 도로운송차량법이 규정하고 있다. 도로운송차량법 제4장 「도로운송차량의 점검 및 정비」에서는 점검정비기록부 유지(제49조), 자동차정비사의 기능검정(제55조), 자동차의 점검 및 정비에 관한 정보의 제공(제57조의 2) 등을 규정하고 있다. 여기서 제57조의 2는 자동차 제조사는 정비와 관련된 모든 기술적 정보를 정비를 목적으로 제공해야 한다고 규정한다. 제6장에서는 자동차정비사업에 대해 규정하는데, 자동차정비사업의 신청, 인증, 운영, 설비 및 기술 수준 등에 대한 규정을 한다. 그리고 규정 위반 시 정비사업자에 대한 제재를 기술하고 있다.

소비자계약법은 소비자가 자동차 정비 서비스를 이용할 때 공정하고 투명한 거래가 이루어지도록 보장한다. 기본적으로 정비소는 계약 체결 시 소비자에게 명확한 정보를 제공해야 한다. 이를 통해 정비사업자가 소비자의 오해를 유도하거나 불안을 조장하여 계약을 체결한 경우, 해당 계약을 소비자가 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 예를 들어 불필요한 정비를 권유하거나 과도한 위험을 강조하여 소비자를 압박하는 경우, 소비자는 계약을 철회할 수 있다. 그리고 정비사업자는 소비자에게 계약의 권리와 의무, 서비스 내용 등을 명확하고 이해하기 쉽게 설명하도록 소비자계약법은 규정한다. 여기에는 정비 항목, 비용, 소요 시간 등을 포함하며, 소비자가 충분한 정보를 바탕으로 계약을 체결할 수 있도록 규정한다.

1. 선행연구에 나타난 사기 사례와 공급자 유인수요

신용재 시장에서 소비자가 전문가로부터 당할 수 있는 사기 사례는 선행연구에서도 찾아볼 수 있다. Dulleck and Kerschbamer(2006)는 선행연구에서 기술한 사기 사례를 인용하고 있는데, 차량수리 서비스와 의료 서비스, 그리고 택시 서비스 등을 들고 있다. 이들 서비스의 공통점은 소비자가 받지 않은 서비스에 대해 비용을 지불하거나 불필요한 서비스를 받는 것이다. 자동차 수리에서 불필요한 수리를 통해 수요를 창출하고 모터조정만 필요한데 엔진 교체를 권유하는 경우(Overtreatment)는 정비공이 고객의 무지를 이용해 수익을 늘리는 공급자 유인수요의 행태라고 규정하며, 저자들은 정보비대칭으로 정비시장에서도 공급자 유인수요가 발생함을 제시하고 있다. 그리고 Wolinsky(1993)는 미국 교통부(Department of Transportation) 조사를 인용하였는데, 여기서는 62개의 자동차 수리점을 조사한 결과 53% 수리점에서 불필요한 부품 비용을 청구한 것으로 나타났다.

전술한 사례들은 정보비대칭과 더불어 금전적 유인과 (전문가) 공급 요인이 신용재 시장에서 비효율적 행위를 유발한다고 지적한다. 예를 들면 소비자의 문제는 경미한 문제인데 전문가는 심각한 문제로 진단하고 필요 이상의 치료나 수리, 또는 고가의 옵션을 추천하고 소비자는 정보부족으로 전문가의 추천을 수용하거나 거부할 수 없다고 생각하는 경우 수요가 증가하게 된다. 사기(Fraud)의 범위를 어디까지로 할 것이냐에 따라 차이가 있을 수 있지만 전문가인 공급자(의사 혹은 정비원)가 소비자(환자, 고객 등)보다 정보 우위를 갖고 이를 활용해 소비자가 필요로 하지 않는 상품이나 서비스 수요를 인위적으로 창출하거나 증가시키는 경우도 사기로 보는 경우가 있다.

2. 차량수리 사기 적발 사례

캘리포니아 소비자보호부 산하 자동차수리국(Bureau of Automotive Repairs)의 시어스 자동차 센터(Sears's Auto Center) 조사·적발 사례는 자동차 수리업계에서 소비자 보호의 중요성을 보여주는 사례이다. 캘리포니아 자동차수리국은 접수된 소비자 민원이 3년간 두 배로 증가한 점에 주목하여 조사를 시작하였는데, 당시 시어스 자동차센터는 수리 비용을 시간 단위에서 작업 단위(Fee Schedule) 청구로 변경하였다. 캘리포니아 자동차수리국은 사소한 브레이크 문제로 사전에 점검된 차량을 시어스에서 점검받는 방식으로 27개 시어스 자동차서비스점을 38번 방문하였다. 자동차수리국의 조사는 소비자가 방문하는 것처럼 보이는 비밀 조사(Undercover Run) 방식이었다. 38번 가운데 34번(90%) 불필요한 서비스나 부품 교체가 권장되었고 평균 초과 수리비용은 차량 1대당 약 223달러로 나타났다. 캘리포니아 자동차수리국은 시어스의 판매 할당량 시스템이 문제를 일으켰다고 지적했는데, 직원들은 8시간 근무당 특정 수의 프론트 엔드 정렬, 브레이크 수리, 스프링, 쇼크 등을 판매해야 했으며, 목표 미달 시 근무시간 감소나 부서 이동 등의 압박을 받았다. 적발 이후 1992년 6월 11일 캘리포니아 소비자보호부는 시어스의 72개 캘리포니아 수리점 전체에 대해 사기, 허위 광고, 부정확한 청구서 작성 등의 혐의로 고발하며 면허 취소를 요구했다. 이에 대해 시어스는 혐의를 부인하였지만 6월 22일 시어스 회장은 기자회견에서 인센티브 프로그램이 실수를 유발했다고 인정했다.

시어스는 사기는 아니라고 주장했지만 소비자 보호를 명분으로 1992년 9월 세후 1,500만 달러 규모의 합의 등 세 가지 조치를 취했다. 첫째, 1990년 8월 1일부터 1992년 1월 31일 사이 특정 수리(브레이크 캘리퍼, 쇼크 업소버 등)를 받은 약 93만 3천 명의 고객에게 50달러 쿠폰 제공, 둘째, 캘리포니아 내 72개 센터에 대한 3년간 보호관찰 처분, 조사 비용 350만 달러와 자동차 정비 훈련 프로그램 기금 150만 달러 지불, 셋째, 수수료 기반 시스템과 제품별 판매 목표 폐지 등이다. 이 사건은 캘리포니아 자동차수리국의 소비자 보호를 위한 대규모 조사 사례인데, 대형 판매 체인인 시어스의 신뢰에 큰 타격을 주었다. 이후 뉴저지 등 다른 주에서도 유사한 조사가 이어졌고, 총 19건의 집단 소송이 제기되었다.

캘리포니아 자동차수리국은 이 사건을 계기로 자동차 수리 업계의 감시와 규제를 강화했다. 먼저 수리 업체에 대한 비밀 조사를 확대하였는데 시어스 이후 지피 루브(Jiffey Lube)나 펍보이스(Pep boys) 등의 대형 자동차 수리체인과 독립 수리점을 대상으로 하였다. 1997년 펍보이스 조사 결과 시어스와 유사하게 일부 지점에서 고객에게 불필요한 부품

(브레이크 패드, 오일 필터 등) 교체를 권장하거나 실제로 수행하지 않은 서비스에 대해 비용을 청구한 것이 적발되었다. 이에 자동차수리국은 벌금(1997년 당시 자동차수리국은 최대 5,000달러까지 벌금을 징수할 수 있었다)을 징수하였고 면허정지 조치를 시행하였다. 시어스와 유사하게 판매 할당 등 실적 압박으로 부당 행위를 저지른 것으로 추정되었다.

일반 독립 정비업체 조사 결과 무허가 영업, 수리 내역에 대한 설명 부족, 그리고 수리비 과다 청구가 적발되었다. 약 20여 개의 정비업체가 경고를, 일부는 면허 취소 또는 정지 처분을 받았고 무허가 수리점은 영업 중단 명령을 받았다. 1997년에는 캘리포니아 자동차수리국이 자동차 배기가스 검사 위반 여부를 조사하였는데, 일부 배기가스 검사소가 차량이 기준을 통과하지 못했음에도 허위로 합격 인증서를 발급하거나 불필요한 수리를 강요한 사례가 적발되었다. 당국은 벌금 부과, 면허정지 조치, 그리고 형사 고발까지 하였다.

배기가스 검사소에 대한 검사는 2010년까지 검사의 대부분을 차지한 것으로 보이고 2010년 이후에는 수리점의 무허가 영업 및 소규모 사기 단속이 대부분이었다. 검사 결과 연간 수십 건의 무허가 업체가 적발되어 영업 중단과 벌금이 부과되었다. 이를 통해 소규모 업체의 불법 행위로 인한 소비자 피해를 방지하였다. 2018년 캘리포니아 로즈빌의 수리점은 약 9명의 고객을 속여 수만 달러를 사취한 혐의로 자동차수리국이 고발하며 면허 취소 절차를 시작하였다.⁴³⁾ 2019년 퍼시픽카 지역의 FMC 자동차는 허위 또는 오해를 유발하는 광고, 불필요한 수리 청구 및 미수행 작업에 대한 비용 청구, 서면 견적 미제공(BPC \$9884.9 위반) 등으로 고발되었다. 그리고 2020년 11월 샌마테오 카운티 지방검찰청이 민사 소송을 제기한 경험이 있다.⁴⁴⁾ 2020년 3월 5일 면허가 취소되었고 민사소송 결과 2022년 2월 22일 벌금 15,000달러 명령을 받았다.⁴⁵⁾ 2019년에는 폭스바겐 딜러가 자동차수리법(Automotive Repair Act)을 위반한 혐의로 캘리포니아 소비자보호국에 고발되었다.⁴⁶⁾

전술한 사례는 불필요한 수리 혹은 부품 교체에서 발생한 사기 사례이다. 보험정비 혹은 사고 수리 사례는 아니지만, 정비업체의 수리 관행이 보험사고에 적용된다면 보험수리에

43) California Customs and Collision Repair, Eddie Ray Rainwater Accusation Case No. 77/16-6522

44) FMC Automotive Service, Fabio Armando Menjivar, Owner Accusation Case No. 77/16-17596

45) California Statewide Law Enforcement Association(2022. 2. 25.), "Consumer Protection Judgment Against Former Owner of FMC Automotive in Pacifica for Automotive Repair Laws A BAR investigation"

46) California Bureau of Automotive Repair 보도자료(2019. 4. 11.), "Los Alamitos Automotive Repair Dealer Accused of Fraud."

서도 찾아볼 수 있을 것이다.

한편 공임과 관련한 사기 사례는 찾아보기 어렵다. 공임은 시간당 공임(Hourly Labor Rate)에 미리 정해진 표준작업시간을 적용하는 정액 요율 시스템(Flat Rate System)에 따라 결정된다. 정액 요율 시스템은 작업 단위로 공임이 청구되기 때문에 일관성은 유지될 수 있지만 청구된 시간과 실제 작업 시간 사이에 불일치가 발생할 수 있어 사기 혹은 사기로 인식될 가능성이 있다. 예를 들어 실제 작업 시간이 청구된 작업 시간보다 적게 걸릴 경우(예: 숙련된 정비사가 1.5시간으로 청구된 작업을 30분 만에 완료), 고객은 발생하지 않은 노동에 대해 비용을 지불하게 된다.